

1503061-04.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2327181/2021 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 21718954 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 191/21/222 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 2327181 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503061-04.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503061-04.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2327181/2021 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 21718954 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 191/21/222 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 2327181 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALEXSSANDER DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ALEXSSANDER DA SILVA por violação ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque, no dia 01 de dezembro de 2021, por volta de 17 horas, na Rua Guaratuba, n. 581, Clima, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, guardava para fins de tráfico, 02 invólucros plásticos contendo 'Cannabis Sativa L' popularmente conhecido como maconha, com peso líquido de 169,7g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado, ofertou defesa preliminar, foi recebida a denúncia, o réu foi citado, durante a instrução foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas, as

declarações de duas informantes, o réu foi interrogado. O MP pugnou pela procedência da ação, a Defesa pela absolvição, subsidiariamente, a desclassificação.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO

A AÇÃO É PROCEDENTE.

Há provas suficientes da materialidade e autoria delitiva. A materialidade vem consubstanciada no auto de exibição e apreensão (fls. 15/16; 48), auto de constatação (fls. 18/20); exame químicos toxicológicos (fls. 76/78), perícia de fls. 69/75.

A autoria também é certa.

A informante Gislene, mãe do réu, na fase policial (fls. 3), disse que a droga era para o réu usar com os amigos, no interior da sua casa, em juízo narrou que no dia dos fatos a policia pediu para entrar para revistar a casa, deixou eles ingressarem, lá encontraram um pedaço de maconha que ele fuma e usa, a policia encontrou droga para uso próprio, ele tem uma doença desde os 9 meses de idade e o uso da droga o ajudou a sentir menos dores , não tem prescrição médica para fazer uso de maconha, teve uma conversa verbal.

A testemunha Wagner disse que estava fazendo diligencias pela região, viu um carro Fox preto saindo com 3 indivíduos, com eles não encontraram nada, na busca pessoal localizaram uma porção de maconha, eles disseram que o carro era do Alexandre que deixou o carro com eles para passearem, foram até a casa do réu, a mãe do réu franqueou a entrada deles, encontraram no quarto uma porção de maconha, faca, balança, papel filme, ele disse que vende para conhecidos. Estes apetrechos estavam no quarto dele. Era um tijolo que estava com cerca de 300g já fracionados, ele disse que fornecia a amigos conhecidos, ele vendia . Conversou com os rapazes que estavam no veículo, conhecido do Alexandre, nenhum deles disse que comprava do réu droga.

A testemunha André disse que na data dos fatos abordaram um veiculo Fox preto, na busca veicular encontraram uma porção de maconha, indagaram sobre a droga eles disseram que pertencia ao amigo Alexandre, na casa dele falaram com a mãe do réu que franqueou a entrada, informou onde era o quarto dele, e no quarto encontraram uma porção de maconha, localizaram papel filme, faca, balança de precisão. Tudo estava no quarto do réu. Informalmente o réu disseram que a droga era para fornecimento de terceiros. Não se recorda do réu ter dito ser doente, nem a mãe dele.

A testemunha Rafael foi abordada pelos policiais disse que no dia dos fatos estava na sua casa, o pneu da sua moto estava furado, pediu para o seu primo arrumar, o Alecxandre emprestou o carro, viram a policia, pararam o carro, o policial encontrou a droga no carro, falaram que o veiculo era do Alexandre, a policia foi na casa do réu encontrou balança, Alesxandre foi até a Delegacia, no meio da noite. A testemunha não faz uso de droga. Não sabe se o réu fornecia droga para ninguém, acredita que não, o conhece desde de criança, sabe que ele tem uma doença, mas não sabe o que é, ele tosse muito.

O réu nas duas fases da persecução penal afirmou ser o proprietário da droga, mas que era para consumo próprio, fazia uso por questões de saúde, não obstante, não tenha prescrição médica para o tratamento com a droga.

Pois bem, em que pese a retratação da genitora do réu, que na fase policial foi

expressa em dizer que o filho usava as drogas e passava para amigos, as circunstâncias em que as drogas foram encontradas, a confissão informal, a ausência de prescrição médica, revelam que o increpado guardava, tinha em depósito droga com o propósito de passar a terceiros.

Com efeito, junto com o tijolo de maconha, havia balança de precisão, faca, pluralidade de rolos de papel filme, objetos destinados a separação, peso e acondicionamento da droga. O uso apenas individual dispensa a utilização e guarda destes objetos junto com a droga.

Portanto, de rigor a condenação. Passo a dosimetria da pena.

DA PENA.

Na primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, não há causa que justifique a mudança da pena.

Na terceira fase, há a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06, considerado a quantidade de droga apreendida, insumos apreendidos, ausência de prova de atividade lícita, não obstante não haja prova do acusado integrar organização criminosa, ou viver deste ilícito, reduzo um pouco mais da metade, passando para 3 anos de reclusão.

Por força dos efeitos do julgamento do HC 596.603 do STJ e valor final da pena, fixo o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade o inicial ABERTO.

Entendo não ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito, por não ser socialmente recomendável, ser desproporcional a gravidade da conduta e não atender aos fins da pena.

Adotando o mesmo critério, fixo a pena de multa em 300 dias multa, cada dia multa, fixado no mínimo legal.

DO exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e CONDENO ALEXSSANDER DA SILVA por violação ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, sob o regime inicial ABERTO, e a pena pecuniária de 300 dias multa, cada dia multa, fixado no mínimo legal.

Determino a destruição da droga e objetos apreendidos.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE.

O réu compareceu a todos os atos, poderá apelar em liberdade.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA